

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 초등학생 아들 을을 둔 근로소득자로, 을의 학비를 위해 연간 300 만원을 지급하고 있습니다. 그러나 과세기간 종료일 이전에 을은 전학을 가면서 갑의 기본공제대상자 요건에 해당되지 않게 되었습니다. 이러한 상황에서 갑이 받을 수 있는 교육비 세액공제가 궁금합니다.

【질문】 갑이 기본공제대상자가 아닌 아들 을을 위해 지급한 교육비에 대해 받을 수 있는 세액공제의 한도와 과세기간 종료일 이전에 을이 기본공제대상자에서 제외된 경우에 적용할 수 있는 세액공제는 어떻게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

교육비 세액공제는 해당 과세기간에 납세자와 기본공제대상자 관계를 유지하는 경우에만 성립하므로, 과세기간 종료일 현재 기본공제대상자 요건을 충족하지 못하면 공제 대상에서 제외됩니다. 따라서 을이 과세기간 종료일 이전에 기본공제대상자에서 제외된 경우, 갑은 을을 위해 지급한 교육비에 대해 소득세 및 지방소득세 세액공제를 받을 수 없습니다. 다만, 을이 과세기간 종료일 현재 18 세 미만인 경우라도 기본공제대상자 요건이 결여되면 공제 요건이 충족되지 않아 공제 적용이 불가능합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 소득세법 제 59 조(근로소득세액공제) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 59 조(근로소득세액공제)

① 근로소득이 있는 거주자에 대해서는 그 근로소득에 대한 종합소득산출세액에서 다음의 금액을 공제한다.

② 제 1 항에도 불구하고 공제세액이 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 초과하는 경우에 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다.

1. 총급여액이 3 천 300 만원 이하인 경우: 74 만원

2. 총급여액이 3 천 300 만원 초과 7 천만원 이하인 경우: 74 만원 - [(총급여액 - 3 천 300 만원) × 8/1000]. 다만, 위 금액이 66 만원보다 적은 경우에는 66 만원으로 한다.

3. 총급여액이 7 천만원 초과 1 억 2 천만원 이하인 경우: 66 만원 - [(총급여액 - 7 천만원) × 1/2]. 다만, 위 금액이 50 만원보다 적은 경우에는 50 만원으로 한다.

4. 총급여액이 1 억 2 천만원을 초과하는 경우: 50 만원 - [(총급여액 - 1 억 2 천만원) × 1/2]. 다만, 위 금액이 20 만원보다 적은 경우에는 20 만원으로 한다.

③ 일용근로자의 근로소득에 대해서 제 134 조제 3 항에 따른 원천징수를 하는 경우에는 해당 근로소득에 대한 산출세액의 100 분의 55 에 해당하는 금액을 그 산출세액에서 공제한다.

· 해설: 근로소득이 있는 거주자가 그 거주자와 기본공제대상자를 위하여 해당 과세기간에 교육비를 지급한 경우에만 종합소득 산출세액에서 일정 비율을 공제할 수 있습니다.

▶ 지방세특례제한법 제 97 조(종합소득 외국납부세액공제 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 97 조(종합소득 외국납부세액공제 등)

① 거주자의 종합소득금액 또는 퇴직소득금액에 국외원천소득이 합산되어 있는 경우에 그 국외원천소득에 대하여 외국에서 대통령령으로 정하는 외국소득세액을 납부하였거나 납부할 것이 있어 「소득세법」 제 57 조제 1 항제 1 호에 따라 종합소득 산출세액 또는 퇴직소득 산출세액에서 공제한 경우 그 공제액의 100 분의 10 에 상당하는 금액을 종합소득분 개인지방소득 산출세액 또는 퇴직소득에 대한 개인지방소득세 산출세액에서 공제받을 수 있다. 다만, 거주자가 「소득세법」 제 57 조제 1 항제 2 호에 따라 처리한 경우에는 본문을 적용하지 아니한다.

② 제 1 항을 적용할 때 외국정부에 납부하였거나 납부할 외국소득세액의 100 분의 10 에 상당하는 금액이 「소득세법」 제 57 조제 1 항제 1 호의 공제한도의 100 분의 10 을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 해당 과세기간의 다음 과세기간부터 5 년 이내에 끝나는 과세기간으로 이월하여 그 이월된 과세기간의 공제한도 범위에서 공제받을 수 있다.

③ 국외자산의 양도소득에 대하여 해당 외국에서 과세를 하는 경우 그 양도소득에 대하여 「소득세법」 제 118 조의 6 제 1 항제 1 호에 따라 납부세액을 공제한 경우 그 공제금액의 100 분의 10 에 상당하는 금액을 양도소득분 개인지방소득 산출세액에서 공제받을 수 있다.

④ 제 1 항부터 제 3 항까지의 규정에 따른 세액공제 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

• 해설: 근로소득이 있는 거주자가 그 거주자와 기본공제대상자를 위하여 해당 과세기간에 교육비를 지급한 경우에만 종합소득분 개인지방소득 산출세액에서 일정 비율을 공제할 수 있습니다.

【결론】

갑은 을이 과세기간 종료일 현재 기본공제대상자 요건을 충족하지 못하므로, 을을 위해 지급한 300 만 원의 교육비에 대해 소득세와 지방소득세 세액공제를 모두 받을 수 없습니다. 세액공제 신청 시 과세기간 종료일 현재의 기본공제대상자 여부를 반드시 확인해야 하며, 요건 미충족 시 공제 신청은 기각됩니다. 따라서 갑은 해당 교육비 지출에 대해 별도의 세액공제 혜택을 기대할 수 없으며, 향후 기본공제대상자 요건을 충족하는 자녀가 있을 경우에만 공제를 신청할 수 있습니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-72B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증